

Налогообложение наследства в Российской Федерации

**Кучеров Д.В., студент Высшей школы бизнеса, менеджмента и права,
Российский государственный университет туризма и сервиса**

Аннотация. В статье рассматривается социальное значение налогообложения наследства в Российской Федерации. Анализируются причины отмены налога на наследство, а также правовые, экономические и социальные аргументы, использовавшиеся в ходе реформы. В целях сопоставления используется краткий обзор зарубежных подходов к налогообложению наследства, позволяющий выявить общие причины отказа от данного налога и особенности его применения в государствах, где он сохраняется. Особое внимание уделяется разграничению фискальной и перераспределительной функций налога и его роли как инструмента социальной политики, направленного на снижение имущественного неравенства. Делается вывод о том, что отказ от налога на наследство в Российской Федерации был обусловлен не только техническими или фискальными соображениями, но и более общим выбором модели налогообложения, при которой накопленный капитал оказался выведен за рамки перераспределительных механизмов.

Ключевые слова: налогообложение наследства; налог на наследство; социальная политика; социальное государство; имущественное неравенство; перераспределение доходов; накопленный капитал; налоговая политика Российской Федерации.

Inheritance taxation in the Russian Federation

**Kuchеров D.V., student of the Higher School of Business, Management and Law,
Russian State University of Tourism and Service**

Abstract. The article examines the social significance of inheritance taxation in the Russian Federation. It analyzes the reasons for the abolition of the inheritance tax, as well as the legal, economic, and social arguments used during the reform. For comparative purposes, a brief review of foreign approaches to inheritance taxation is provided, allowing the identification of common reasons for abandoning this tax and the specific features of its application in countries where it remains in force. Particular attention is paid to distinguishing between the fiscal and redistributive functions of the tax and to its role as an instrument of social policy aimed at reducing wealth inequality. It is concluded that the abolition of the inheritance tax in the Russian Federation was driven not only by technical or fiscal considerations, but also by a broader choice of a taxation model in which accumulated capital was effectively excluded from redistributive mechanisms.

Keywords: inheritance taxation; inheritance tax; social policy; social state; wealth inequality; income redistribution; accumulated capital; tax policy of the Russian Federation.

Налог на наследство относится к числу наиболее дискуссионных налогов с точки зрения его правовой природы и моральной допустимости. Несмотря на отсутствие данного налога в современной России, это не снижает актуальности его анализа, поскольку налогообложение наследства затрагивает одновременно социальные, моральные и правовые аспекты и находится на стыке частного и публичного права.

В доктрине используется более широкое понятие «налогообложение наследства», охватывающее различные модели взимания налогов и сборов в связи с переходом имущества, которые могут быть направлены либо на право наследодателя распоряжаться имуществом на случай смерти, либо на право наследника получить имущество (estate tax и inheritance tax).

С экономико-правовой точки зрения такие налоги нередко квалифицируются как налоги на капитал, поскольку их объектом является передача накопленного богатства, что позволяет рассматривать налог на наследство как потенциальный инструмент перераспределения собственности и доходов, одновременно вызывающий устойчивую общественную критику в силу связи с фактом смерти и семейным характером передачи имущества [1].

В условиях роста имущественного неравенства налог на наследство выходит за рамки моральной оценки и требует комплексного правового анализа как институционального механизма перераспределения.

Это предполагает не только оценку причин отказа от данного налога в российской правовой системе, но и обращение к зарубежному опыту, позволяющему выявить типовые аргументы и пределы эффективности налогообложения наследства в различных правовых порядках.

1. Мировые практики

Международный опыт налогообложения наследства демонстрирует, что отказ от данного налога в различных странах, как правило, обосновывается сходным набором аргументов, отражающих не уникальные особенности отдельных юрисдикций, а общие практические и политические соображения. К числу наиболее часто воспроизводимых причин отмены или отказа от налога на наследство относятся:

- его низкая эффективность как источника бюджетных доходов [17],
- сложность администрирования и высокая бюрократическая нагрузка [18],

- устойчивое политическое и общественное неприятие так называемого «налога смерти» [18],
- опасения негативного влияния на инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность экономики [16].

Примечательно, что указанные аргументы во многом совпадают с теми, которые использовались при обосновании отмены налога на наследство в Российской Федерации.

В то же время значительное число государств продолжает применять налоги на передачу богатства. В частности, 19 из 27 стран Европейского союза взимают налоги на наследство или дарение, однако их фискальная значимость, как правило, остается ограниченной: доходы от таких налогов превышают 1% общего объема налоговых поступлений лишь в отдельных странах, прежде всего в Бельгии и Франции [2].

При этом налоговые ставки в странах, сохранивших данный налог, существенно варьируются: по состоянию на 2022 год максимальная ставка колебалась от 4% в Хорватии до 88% в отдельных регионах Испании.

В большинстве европейских стран применяются значительные пороги освобождения от налогообложения, зависящие от степени родства между наследодателем и наследником, причём более близкие родственники, как правило, пользуются наиболее благоприятным налоговым режимом [2].

По данным ОЭСР, фискальная роль налога на наследство в долгосрочной перспективе последовательно сокращается: его доля в общем объёме налоговых поступлений снизилась с 1,1% в 1965 году до 0,4% в 2018 году, что свидетельствует о сужении налоговой базы за последние десятилетия [1].

Низкая доля поступлений от налогообложения наследства объясняется, прежде всего, институциональными особенностями их конструкции в ряде стран. Согласно данным ОЭСР, значительная часть наследуемого имущества фактически выводится из-под налогообложения за счёт широкого применения налоговых льгот при передаче имущества близким родственникам, а также освобождения от налогообложения отдельных видов активов, включая основное место жительства, бизнес и фермерские активы, пенсионные накопления и полисы страхования жизни [2].

Дополнительно эффективность налога снижается за счёт возможности минимизации налоговой нагрузки посредством передачи активов при жизни, поскольку дарение во многих государствах облагается по более мягким правилам [2].

2. Российская модель

В Российской Федерации до отмены в 2006 году действовал налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения. Плательщиками налога являлись физические лица — наследники и одаряемые, при этом размер налоговой нагрузки зависел от степени родства с наследодателем. Объектом налогообложения выступало имущество, переходящее по наследству или дарению, включая недвижимость, движимое имущество и денежные средства, стоимость которых определялась для целей налогообложения. Налог имел прогрессивный характер: ставки варьировались в широком диапазоне — от 5 % для ближайших родственников до 40 % для дальних наследников, при наличии необлагаемого минимума.

2.1. Попытка реформы

До отмены налога на наследство в Российской Федерации предпринимались попытки его реформирования, наиболее значимой из которых стал проект федерального закона № 323851-3, внесённый в Государственную Думу 25 апреля 2003 года [5].

В качестве **объекта налогообложения** предлагалось сохранить ограниченный перечень имущества, включающий любые помещения, земельные участки и транспортные средства.

При этом проект предусматривал широкий круг освобождений от налогообложения. Полное освобождение распространялось на передачу имущества между супругами, а также на наследование жилых домов, квартир и земельных участков близкими родственниками при условии совместного проживания с наследодателем до дня открытия наследства либо в отношении необходимых наследников-иждивенцев. К числу близких родственников относились родители, дети, дедушки и бабушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры. Дополнительное освобождение устанавливалось в случаях, когда наследодатель погиб при исполнении государственного или общественного долга [5].

Законопроект также предусматривал повышение необлагаемого минимума: до 200 тыс. рублей при наследовании имущества и до 20 тыс. рублей

при дарении. Налоговые ставки различались в зависимости от очередности наследования и были существенно снижены по сравнению с ранее действовавшим регулированием:

- для детей, внуков и их потомков, а также необходимых наследников ставка устанавливалась в размере 5%,
- для наследников второй очереди — 9%,
- для остальных — 13% [5].

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, увеличение необлагаемой суммы и снижение ставок в три раза должны были привести к снижению поступлений налога на наследование или дарение в 2004 году на 5–10% при одновременном росте инвентаризационной стоимости объектов недвижимости примерно в 1,5 раза.

Вместе с тем предполагалось, что в последующие годы по мере приближения инвентаризационной стоимости недвижимости к рыночной налоговые поступления могут увеличиться в 2–3 раза [6].

Для ориентира указывалось, что в 2002 году сумма налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, составила 561,9 млн рублей [6].

Анализ таблицы поправок, рекомендованных Комитетом ГД по бюджету и налогам к отклонению, позволяет сделать вывод о наличии на этапе реформы как минимум двух конкурирующих концептуальных подходов к налогообложению наследства [8].

Первый из них предполагал сохранение узкого объекта налогообложения, ограниченного недвижимым имуществом и транспортными средствами

Второй исходил из идеи расширения объекта до капитала в любом виде, включая иные имущественные и финансовые активы.

Наряду с этим рядом депутатов предлагались поправки, направленные на существенное повышение необлагаемого минимума: при базовом пороге в 200 тыс. рублей выдвигались альтернативные варианты в размере 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс. рублей и 1 млн рублей, а также предложения о дифференциации порога в зависимости от вида имущества, в частности установление необлагаемого минимума в 1 млн рублей для жилья и земельных участков и 125 тыс. рублей — для иного имущества.

Указанные предложения носили сущностный характер; однако не попали в редакцию, и в ходе подготовки законопроекта были приняты лишь незначительные правки, связанные преимущественно с юридико-техническими аспектами регулирования [8].

2.2. Проблемы реформы

Анализ хода парламентского обсуждения реформы налога на наследство позволяет выделить конфликт двух принципиально различных подходов к его конструкции, отражающих разные представления о целях и допустимых границах налоговой политики. Данный конфликт проявлялся прежде всего в параметрах проектируемого налога — уровне налоговых ставок, объёме объекта налогообложения и размере необлагаемого минимума.

В ходе попытки реформы были предложены пониженные налоговые ставки при одновременном сохранении относительно узкого объекта налогообложения, сосредоточенного преимущественно на недвижимости и отдельных видах имущества, что изначально ограничивало фискальный потенциал налога. При этом в парламентской дискуссии высказывались разнонаправленные предложения: одни участники настаивали на дальнейшем сужении объекта налогообложения, другие — на его расширении за счёт бизнеса и финансовых активов, третьи — на повышении необлагаемого порога. Однако ни одно из этих направлений не было последовательно реализовано в итоговой модели, в результате чего снижение ставок и ограничение налоговой базы сохранились на фоне критики налога за его недостаточную фискальную значимость, что придало реформе внутренне противоречивый характер.

Отказ от расширения объекта налогообложения был обусловлен не отсутствием экономической логики, а совокупностью политических и административных факторов. Расширение объекта еще сильнее усложняло фискальный контроль и администрирование налога, что увеличило бы издержки на его реализацию.

В результате предлагаемый на этапе реформы налог был ориентирован не столько на крупный капитал, сколько на наследование массовых активов, прежде всего недвижимости, что позволяло предположить его фактическую направленность преимущественно на средний класс.

Если бы законопроект изначально был нацелен на налогообложение состоятельных наследств, это выразилось бы либо в существенно более высоком

базовом пороге, либо в расширении объекта налогообложения за счёт бизнеса и финансовых активов, чего на стадии реформы не произошло.

2.3. Разворот в законодательном процессе

Переломным моментом в судьбе законопроекта стало Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 25 апреля 2005 года, в котором была высказана позиция о целесообразности отмены налога на имущество, переходящее в порядке наследования.

В частности, было указано, что крупные состояния, как правило, не передаются по наследству внутри страны, поскольку переходят и остаются в офшорных юрисдикциях, тогда как налоговое бремя фактически ложится на наследование относительно небольших объектов, таких как садовые дома, уплата налога за которые нередко оказывается для граждан чрезмерно обременительной [3].

После данного выступления в рамках законодательного процесса произошёл резкий концептуальный разворот: между первым и вторым чтением идея реформирования налога была фактически снята с повестки, а обсуждение сосредоточилось на его полной отмене. Соответствующие поправки, внесённые 33 депутатами и направленные на исключение налога на наследование и дарение, были учтены, в результате чего законопроект, изначально разрабатывавшийся как реформа действующего регулирования, был трансформирован в акт об отмене налога и принят Государственной Думой в сжатые сроки [9, 10].

В целом процесс рассмотрения и трансформации законопроекта занял около двух лет — с момента его внесения 25 апреля 2003 года до окончательного принятия 4 июля 2005 года, — однако все попытки сохранить налог в реформированном виде оказались безрезультатными, а итогом стало полное исключение данного института из налоговой системы Российской Федерации [4].

2.4. Две концепции — одно решение

Исходя из анализа стенограммы заседания Государственной Думы от 10 июня 2005 года, в рамках парламентской дискуссии были сформулированы две конкурирующие концепции налогообложения наследства [4].

Первая из них, можно ассоциируется с позицией Г.В. Дмитриевой, носила социально-перераспределительный характер и была ориентирована на европейскую модель налога.

В её основе лежало признание необходимости налога на наследование при условии, что он не затрагивает большинство населения и применяется исключительно к крупным наследственным массам.

Предполагалось, что основной функцией такого налога должна быть не фискальная, а социальная — обеспечение перераспределения и предотвращение закрепления наследственного капитала. Конструкция налога в данной модели включала широкий объект налогообложения, охватывающий всё имущество, переходящее в порядке наследования и дарения, включая недвижимость, транспорт, бизнес, ценные бумаги и денежные средства.

Ключевым элементом выступал высокий необлагаемый минимум, ориентированный на среднюю стоимость жилья; применительно к российским условиям начала 2000-х годов он оценивался примерно в 6 млн рублей. Налог возникал только при превышении данного порога, а ставки предполагались умеренными или прогрессивными, с учётом степени родства. Таким образом, налог должен был затрагивать ограниченное число крупных наследств и выполнять институциональную, а не фискальную функцию.

Вторая модель, представленная позицией А.М. Макарова, носила административно-ликвидационный характер и исходила из принципа управляемости налоговой системы.

В рамках данного подхода налог на наследование рассматривался как неэффективный инструмент, который практически не обеспечивает поступлений в бюджет, при этом создаёт значительное административное и социальное напряжение.

Основная идея сводилась к тому, что налог, который невозможно эффективно администрировать и который не обеспечивает существенных поступлений в бюджет, не должен сохраняться в налоговой системе. В качестве решения предлагалась полная отмена налога на наследование без сохранения каких-либо элементов его конструкции. Взамен предполагалось сохранение налогообложения дарения в форме обложения НДФЛ по ставке 13 процентов.

Сравнение указанных моделей показывает, что в Государственной Думе фактически столкнулись два различных подхода: институциональный,

ориентированный на формирование механизма ограничения наследственного капитала, и управленческий, ориентированный на минимизацию издержек, как административных, так и политических.

Победу одержал управленческий подход, что привело не к корректировке или донастройке налога, а к его полной отмене. В результате отказ от налога на наследство в Российской Федерации стал не техническим решением, а отказом от самой идеи налогообложения накопленного капитала как самостоятельного объекта налоговой политики.

Отмена налога на наследство стала следствием победы управленческого подхода и отражала не столько проблемы его конструкции, сколько выбор модели налоговой политики. В этой модели налогообложение потребления и формальных сделок было признано приоритетным, а накопленный капитал выведен за пределы перераспределительных механизмов.

3. Аргументы и доводы

Одним из ключевых направлений критики налога на наследство является отрицание его функций и целесообразности как инструмента налоговой политики. В то же время в международной доктрине подчёркивается, что налог на наследство может выполнять не только фискальную, но и перераспределительную и контрольную функции. Так, Всемирный банк в докладе «Справедливость и развитие» (2006) прямо указывает на допустимость и целесообразность налога на наследство как механизма снижения концентрации богатства и предотвращения его чрезмерной передачи между поколениями, подчёркивая при этом, что налоговые ставки должны оставаться умеренными [1]. Дополнительно отмечается контрольная функция налога, выражающаяся в необходимости описи наследуемого имущества, что позволяет выявлять ранее неучтённые активы и доходы, а также выполнять общие для налоговой системы функции — учётную и распределительную.

3.1. Экономико-административные вопросы

3.1.1. Двойное налогообложение

Одним из наиболее распространённых аргументов против налога на наследство является утверждение о двойном налогообложении.

Суть его сводится к тому, что имущество наследодателя уже было приобретено за счёт доходов, облагаемых подоходным налогом, и последующее

обложение этого имущества при переходе по наследству рассматривается как несправедливое повторное налогообложение.

В научной литературе данный аргумент подвергается критике. Отмечается, что налог на наследство не нарушает принцип однократности налогообложения, поскольку объектом налогообложения выступает не ранее полученный доход наследодателя, а новая имущественная выгода наследника, получение которой не связано с его собственными трудовыми усилиями, но при этом увеличивает его совокупное имущество и, соответственно, платёжеспособность.

Иностранный опыт подтверждает, что возможность многократного налогообложения одного и того же экономического ресурса является характерной чертой современных налоговых систем и не всегда рассматривается как негативное явление.

Получение дохода может последовательно приводить к уплате налогов на доходы, потребление и наследство. Так, доходы физических лиц сначала облагаются подоходным налогом, затем — налогами на потребление; в большинстве стран ОЭСР роскошные товары облагаются одновременно НДС и акцизами, а импортируемые товары дополнительно подпадают под таможенные пошлины. В этой связи двойное или множественное налогообложение само по себе не является достаточным основанием для отказа от налога на наследство как института [1].

Таким образом, аргумент о двойном налогообложении в данном случае представляется некорректным, поскольку в налоговом праве облагаются не «одни и те же активы», а различные юридические факты. Получение дохода, владение имуществом, его потребление и получение наследства являются самостоятельными основаниями для налогообложения. Последовательное налогообложение одного экономического ресурса на разных этапах его обращения является обычной практикой и не рассматривается как исключение.

3.1.2. Обременительность налога

Вместе с тем в научной литературе обращается внимание на то, что проблема обременительности во многом связана не с самим институтом налогообложения наследства, а с параметрами его конструкции. Так, ранее действовавшее регулирование предусматривало необлагаемый минимум в размере 850 МРОТ на день открытия наследства и 80 МРОТ при удостоверении

договора дарения, что на соответствующий период фактически соответствовало стоимости однокомнатной квартиры в ближнем Подмосковье [1]. Это свидетельствует о том, что налог изначально не был ориентирован на налогообложение имущества первой необходимости, а возникающие риски избыточной нагрузки могли быть дополнительно снижены за счёт повышения необлагаемого порога. Дополнительно подчёркивается, что налог на наследство по своей природе в меньшей степени искажает экономические стимулы по сравнению с прямыми налогами, прежде всего подоходным налогом, поскольку не затрагивает трудовые доходы и, следовательно, не снижает мотивацию к экономической активности [1].

В политической риторике аргумент об обременительности получил упрощённую форму и был сведён к тезису о том, что налог затрагивает «бабушек с дачными домиками», тогда как состоятельные наследники способны избежать налоговой нагрузки [3, 4]. Такая формулировка оказалась политически убедительной вследствие своей наглядности и эмоциональной привлекательности, однако в институциональном плане она не учитывает, что степень обременительности налога определяется прежде всего уровнем необлагаемого минимума и структурой налоговой базы, а не фактом его существования как такового.

При этом в рамках той же поведенческой логики, на которую опираются аргументы об «обременительности» налога, в литературе приводится и встречный довод. Отмечается, что передача крупных состояний по наследству может оказывать негативное влияние на мотивацию к труду у нескольких поколений наследников, что рассматривается как косвенный аргумент в пользу налога на наследство, ориентированного на сверхкрупные имущественные массы [1]. Хотя оба указанных аргумента носят ограниченный и во многом оценочный характер, их сопоставление позволяет сделать вывод о том, что подобные соображения не могут рассматриваться как одностороннее и самостоятельное основание для отказа от налога на наследство.

3.1.3. Уклонение от уплаты налога

Одним из ключевых аргументов против налога на наследство является утверждение о высокой вероятности уклонения от его уплаты, прежде всего со стороны состоятельных наследодателей и наследников.

В литературе указывается, что у обеспеченных лиц имеется значительно больше возможностей для налогового планирования и сокрытия активов, в результате чего реальное налоговое бремя может быть смещено на менее обеспеченные группы населения, что, в свою очередь, усиливает социальную несправедливость [12].

Особое внимание уделяется проблеме вывода наследуемых активов в офшорные юрисдикции и ограничениям национальных налоговых органов в части контроля за такими активами, что рассматривается как существенный фактор снижения эффективности налога [1].

Вместе с тем в доктрине обращается внимание и на противоположный аспект. Так, И.Х. Озеров отмечал, что именно существование налога на наследство позволяет реализовать его контрольную функцию, поскольку после смерти наследодателя всё его имущество подлежит обязательной описи. Это, в свою очередь, даёт возможность выявить случаи уклонения от уплаты налогов при жизни и взыскать соответствующие суммы и штрафы уже с наследственной массы [11].

В этом смысле налог на наследство способен выступать инструментом ретроспективного налогового контроля, дополняющим иные элементы налоговой системы.

Современные исследования также указывают, что проблема уклонения от налога на наследство носит системный характер и связана прежде всего с особенностями налогового планирования состоятельных лиц. Среди наиболее распространённых способов минимизации налоговых обязательств называются создание трудностей для оценки активов путём приобретения трудно идентифицируемых объектов (произведений искусства, ювелирных изделий), передача активов корпорациям, дарение имущества при жизни или использование трастовых конструкций, диверсификация активов с учётом налоговых ограничений, а также сокрытие имущества за рубежом. В результате контроль за уплатой налога на наследство действительно может быть затруднён [1].

Однако важно отметить, что в институциональном плане данный аргумент не является специфичным исключительно для налога на наследство. Возможность уклонения от уплаты характерна для большинства налогов, включая налоги на доходы, имущество и потребление, и сама по себе не

рассматривается как достаточное основание для отказа от соответствующего налогового института.

Напротив, в условиях надлежащего налогового администрирования уклонение от уплаты налога на наследство должно рассматриваться как проблема дизайна и механизмов контроля, а не как аргумент в пользу полной отмены налога. В этом контексте контрольная функция налога на наследство приобретает особое значение, поскольку позволяет выявлять и корректировать искажения, возникающие в процессе накопления и передачи капитала.

3.1.4. Фискальная неэффективность

В качестве самостоятельного аргумента против налога на наследство часто выдвигается его низкая фискальная эффективность, выражающаяся в том, что налоговые поступления якобы не покрывают расходы на администрирование.

Указывается, что основные издержки связаны с регистрацией наследуемого имущества, его оценкой и поддержанием актуальности соответствующих реестров. Однако в современных условиях данные затраты в значительной степени уже понесены в рамках функционирования налога на имущество физических лиц и земельного налога, налоговая база которых формируется на основе рыночных подходов к оценке объектов [12].

Дополнительно отмечается, что за последние годы существенно сократились возможности уклонения от уплаты налога с наследуемого имущества. Это обусловлено кардинальными изменениями в системе учёта, регистрации и оценки объектов собственности, развитием механизмов межведомственного обмена информацией между государственными органами, а также расширением международного обмена финансовой информацией [12].

В результате администрирование налога на наследство в настоящее время потенциально может осуществляться с существенно меньшими транзакционными издержками по сравнению с предыдущими периодами.

Вместе с тем представляется обоснованным признать, что налог на наследство в большинстве стран действительно не является значимым источником бюджетных доходов, и его фискальная отдача остаётся ограниченной.

Однако данный факт сам по себе не свидетельствует о нецелесообразности существования налога, если его применение обеспечивает превышение бюджетных поступлений над издержками администрирования и не

оказывает существенного негативного влияния на экономическую активность. Более того, эффективность налога может быть повышена за счёт установления высокого необлагаемого минимума, что позволяет сократить число налогоплательщиков, снизить нагрузку на налоговые органы и одновременно сосредоточить налогообложение на крупных наследственных массах.

Таким образом, анализ экономических аргументов противников налога на наследство позволяет сделать вывод о том, что большинство из них связано не с природой налога как такового, а с особенностями его институционального дизайна и уровня налогового администрирования. В современных условиях налог на наследство в целом способен быть экономически эффективным и окупаемым с точки зрения публичных финансов. Вместе с тем его основная функция не является фискальной. Ключевое значение налога на наследство заключается в перераспределении ресурсов и смягчении имущественного неравенства, тогда как бюджетные поступления выступают вторичным, сопутствующим эффектом.

3.2 Социально-правовое значение

Переход к социально-правовому анализу налога на наследство обусловлен тем, что данный институт выходит за пределы узкофискальной логики и затрагивает фундаментальные вопросы социальной справедливости, равенства возможностей и допустимых пределов имущественного неравенства.

В российском правовом порядке данные вопросы имеют конституционное измерение, поскольку Российская Федерация провозглашена социальным государством, обязанным создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека. В этой связи налоговая политика не может рассматриваться исключительно как инструмент пополнения бюджета, а должна оцениваться с точки зрения её влияния на социальную структуру общества и распределение экономических ресурсов.

Налогообложение наследства приобретает особое значение в обществах с высокой степенью социального и имущественного неравенства. В таких условиях передача значительных имущественных масс по наследству способствует закреплению социального расслоения и воспроизводству неравных стартовых возможностей.

Международные исследования подчёркивают, что социальная справедливость является не только моральной категорией, но и фактором устойчивого социально-экономического развития. В докладе Международной организации труда «The State of Social Justice: A Work in Progress» (2025) **социальная справедливость** определяется как право всех людей стремиться к материальному благополучию и духовному развитию в условиях свободы, достоинства, экономической безопасности и равных возможностей.

При этом высокий уровень неравенства доходов рассматривается как фактор, негативно влияющий на экономический рост, социальную стабильность, уровень доверия в обществе и общественное здоровье, а также способствующий росту социальных конфликтов и преступности [13].

Хотя справедливое распределение не предполагает абсолютного равенства и допускает различия в доходах и богатстве как вознаграждение за инициативу и труд, существующий уровень глобального неравенства оценивается как неприемлемо высокий.

По данным МОТ, несмотря на определённое сокращение неравенства в трудовых доходах с середины 1990-х годов, в том числе за счёт сближения стран со средним и высоким уровнем дохода, неравенство в заработной плате и доступе к достойному уровню жизни сохраняется. По состоянию на 2024 год на 10% самых богатых в мире приходилось около 53% совокупного дохода, при этом страны с низким уровнем дохода продолжают отставать, что свидетельствует о структурном характере проблемы [13].

Для Российской Федерации проблема социального неравенства носит особенно острый характер. По данным Росстата, коэффициент Джини по итогам 2024 года вырос до 0,408, практически вернувшись к уровню 2021 года, что указывает на устойчивую тенденцию к росту неравенства [14].

Согласно данным World Inequality Report 2026, в России верхние 10% населения получают около 51% совокупного дохода, тогда как нижние 50% — лишь 16%. Концентрация богатства выражена ещё сильнее: 10% самых состоятельных владеют 75% национального богатства, а верхний 1% — почти половиной всех активов. Разрыв в доходах между верхними 10% и нижними 50% за период с 2014 по 2024 год увеличился с 27 до 32, что свидетельствует о

нарастающем имущественном расслоении, превышающем среднемировые показатели [15].

В этих условиях в доктрине высказывается позиция о социальной оправданности налога на наследство как инструмента смягчения неравенства. Отмечается, что лицо, получающее наследство, объективно находится в более выгодном положении по сравнению с теми, кто такого имущества не получает, а потому налог на наследство позволяет реализовать принцип справедливости налогообложения и принцип платёжеспособности. Ещё в начале XX века подчёркивалось, что налоги на наследство и дарение относятся к числу наиболее справедливых и удобных налогов, не требующих значительных государственных расходов на их взимание [1].

При этом зарубежный опыт показывает, что несмотря на узкую налоговую базу и относительно небольшие бюджетные поступления, основное значение налога на наследство заключается не в фискальной функции, а в перераспределительной — создании социально-экономических условий для равенства возможностей и ограничения концентрации богатства. Показательно, что даже в Канаде, являющейся единственной страной «большой семёрки», не имеющей налога на наследство, вопрос о его введении вновь был поставлен в 2018 году именно в контексте борьбы с имущественным неравенством [1].

3.2.1 Перераспределение ресурсов в обществе

В научной литературе налог на наследство последовательно рассматривается как инструмент перераспределения и элемент социальной политики государства. Так, Д. Брюммерхофф указывает, что налогообложение наследства способно снижать искажение исходных позиций экономических субъектов в конкурентной борьбе, обеспечивая более равные стартовые условия и предотвращая чрезмерное различие в шансах получения дохода. В сходном ключе Р.А. Масгрейв подчёркивает, что фискальная роль налога на наследство по своему объёму уступает подоходному налогу и налогу с продаж ввиду принципиально более узкой налоговой базы. Вместе с тем он рассматривает данный налог как важный инструмент социальной политики, поскольку передача имущества по наследству является одним из ключевых механизмов концентрации богатства, а налогообложение наследуемых активов — эффективным способом его перераспределения [11, с. 5].

3.2.2 Льготы

Практика предоставления льгот при налогообложении наследства занимала значимое место в обсуждении реформы, что отражено в заключении Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам [7].

В частности, Комитет отмечал, что в предлагаемой модели налоговые ставки дифференцировались исключительно в зависимости от степени родства, без учёта стоимости наследуемого имущества, при одновременном снижении максимальной ставки с 40% до 13%. Такое снижение признавалось экономически оправданным ввиду того, что инвентаризационная стоимость недвижимости, используемая для целей налогообложения, в тот период активно приближалась к рыночной.

Одновременно Комитет указывал на целесообразность увеличения размера налогового вычета и обращал внимание на сохранение критерия очередности наследования как основания для дифференциации ставок, распространив его и на дарение, подчёркивая при этом отсутствие достаточных правовых оснований для такой зависимости, особенно в отношениях по дарению [7].

Отдельной критике подвергалось условие совместного проживания наследника с наследодателем, которое Комитет прямо квалифицировал как социально несправедливое. Указывалось, что данное требование необоснованно ухудшает положение отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих, лиц, находящихся в служебных командировках, а также граждан, фактически проживающих отдельно по уважительным причинам [7].

В институциональном контексте такую льготная политика можно рассматривать как фактор, усложняющий администрирование налога и подрывающий его перераспределительный потенциал.

С этой точки зрения чрезмерная дифференциация льгот и условий освобождения от налогообложения приводит к смещению акцента с стоимости наследуемого имущества на формальные критерии, тогда как в социально ориентированной модели налога ключевой «льготой» должен выступать высокий необлагаемый минимум, позволяющий исключить из сферы налогообложения массовые наследства без усложнения конструкции налога.

3.2.3 Вопрос морали

В научной дискуссии высказывается и позиция, отрицающая моральную допустимость налога на наследство.

Так, Э. Маккаффри утверждает, что при последовательной реализации модели налогообложения потребления отсутствует необходимость в дополнительных налогах на дарение, наследование или имущество. По его мнению, налог на наследство носит аморальный характер, отличается высокими затратами на администрирование при сравнительно низких бюджетных поступлениях и сопряжён с существенным риском уклонения от уплаты.

Аналогичные соображения, как отмечается, послужили одним из факторов отмены налогов на богатство в ряде стран Европейского союза [1].

Вместе с тем моральная критика налога на наследство не является однозначной и во многом зависит от исходного понимания социальной справедливости.

Аргумент об аморальности налога, взимаемого в связи со смертью наследодателя, противопоставляется позиции, согласно которой сама передача значительных имущественных масс по наследству без какого-либо общественного участия может рассматриваться как морально проблемная в условиях массового социального неравенства.

В этом контексте вопрос моральности смещается с факта налогообложения к последствиям неограниченного воспроизводства экономических преимуществ, не связанных с личными усилиями наследников.

Таким образом, моральная оценка налога на наследство не может быть универсальной и требует соотнесения с социально-экономическим контекстом, уровнем неравенства и целями социальной политики государства.

3.2.3 Возвращение в общество затрат на создание сверхкапитала

Отдельного внимания заслуживает аргумент, практически не представленный в существующей доктрине, но имеющий принципиальное значение для оценки налога на наследство, — вопрос общественного участия в создании сверхкрупных имущественных активов.

Существенная часть сверхкапитала формируется не исключительно за счёт личных усилий наследодателя, а в результате функционирования общественных институтов и коллективного труда. Экономическая ценность

крупных активов во многом обусловлена действием публичной инфраструктуры, правовой системы, системы образования, здравоохранения, транспортных и финансовых институтов, а также социального порядка, обеспечивающего предсказуемость и безопасность экономической деятельности.

В этом смысле сверхактивы представляют собой результат кумулятивного эффекта общественного развития, а не только индивидуального предпринимательского или управленческого успеха. Даже в тех случаях, когда первоначальный капитал был создан в результате личной инициативы, его последующее приумножение и сохранение его во времени становятся возможными благодаря стабильности институтов, защите прав собственности, участию общества в создании условий для экономического роста, а также трудовой деятельности работников предпринимателя на локальном уровне.

Передача таких активов по наследству без какого-либо механизма общественного возврата фактически означает приватизацию коллективного вклада и закрепление неравенства между поколениями.

Налог на наследство в данном контексте может рассматриваться не как санкция за накопление капитала и не как моральное осуждение богатства, а как форма частичного возврата обществу тех ресурсов, которые были использованы при создании и сохранении сверхкапитала.

Речь идёт не о конфискации и не о подрыве прав собственности, а о восстановлении баланса между частным и публичным интересами при передаче крупных имущественных масс. Такой подход позволяет рассматривать налог на наследство как элемент социального контракта, в рамках которого общество признаёт право на накопление значительных активов, но ожидает их частичного возврата в момент межпоколенческой передачи, когда экономическая связь между активом и личными усилиями его владельца объективно ослабевает.

В результате налогообложение наследуемого сверхкапитала приобретает институциональное и социальное обоснование, выходя за рамки фискальной логики. Оно направлено не на наказание наследников, а на компенсацию общественных издержек, связанных с созданием и воспроизводством экономических преимуществ, и на предотвращение закрепления структурного неравенства, не имеющего отношения к равенству возможностей.

Выводы

Экономический анализ аргументов противников налога на наследство свидетельствует о том, что большинство из них либо утратили актуальность, либо изначально носили ограниченный институциональный характер. Тезисы о двойном налогообложении, высокой обременительности, уклонении от уплаты и низкой фискальной эффективности не являются специфичными исключительно для налога на наследство и в равной мере применимы к иным ключевым налогам. В современных условиях развития систем учёта, регистрации и налогового администрирования данные аргументы утратили значительную часть своей убедительности и не могут рассматриваться как достаточное основание для отказа от самого института.

При этом анализ подтверждает, что фискальная функция налога на наследство не является и не должна быть основной. В большинстве стран данный налог обеспечивает ограниченные бюджетные поступления, однако его ключевое значение заключается в перераспределительной и институциональной функции. Налог на наследство направлен не на пополнение бюджета как таковое, а на смягчение имущественного неравенства, ограничение межпоколенческой концентрации капитала и создание более равных стартовых условий.

Социально-правовой анализ показывает, что в условиях высокого уровня социального и имущественного неравенства, характерного для современной России, отказ от налога на наследство имеет более серьёзные последствия, чем в обществах с относительно равномерным распределением богатства. Передача значительных имущественных масс по наследству без какого-либо общественного участия способствует закреплению структурного неравенства и воспроизводству экономических преимуществ, не связанных с личными усилиями наследников.

В этом контексте налог на наследство может рассматриваться как форма частичного возврата обществу тех ресурсов и институциональных преимуществ, которые были использованы при создании и сохранении сверхкапитала.

Важно подчеркнуть, что введение или восстановление налога на наследство не является универсальным решением проблемы неравенства. Его наличие само по себе не гарантирует существенного снижения социального расслоения, так же как его отмена в ряде стран не привела к немедленному или тотальному росту неравенства. Однако это не отменяет того, что налогообложение наследства остаётся одним из немногих инструментов, прямо

направленных на регулирование межпоколенческой передачи капитала, и в этом качестве сохраняет самостоятельную ценность.

С учётом изложенного можно сделать вывод, что применительно к российским условиям наличие налога на наследство, даже в ограниченной и умеренной форме, предпочтительнее его полного отсутствия. Речь идёт о социально ориентированном институте с высоким необлагаемым минимумом, адресованном исключительно сверхкрупным наследствам.

В этом смысле отказ от налога на наследство в Российской Федерации следует рассматривать не как техническую коррекцию неудачного налогового механизма, а как отказ от самой идеи налогообложения накопленного капитала как элемента социальной и перераспределительной политики.

Таким образом, отмена налога на наследство в РФ стала отказом от налогообложения капитала как такового, а не следствием устранения частных дефектов конкретного налога.

4. Что делать?

4.1. Уже существующие предложения

В научной литературе предлагается восстановление налога на наследование и дарение в форме, ориентированной на минимизацию возможностей уклонения и обеспечение управляемости налога. В качестве **налогоплательщиков** предлагается признавать физических лиц, получающих имущество в порядке наследования или дарения, при этом организации и индивидуальные предприниматели исключаются из круга налогоплательщиков-дарителей. Такое решение направлено на предотвращение использования дарения как способа скрытой выплаты доходов и уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц [12].

В части **объекта налогообложения** подчёркивается, что перечень имущества, подлежащего обложению в рамках ранее действовавшего законодательства, был чрезмерно широк, в связи с чем предлагается исключить из него отдельные категории активов, такие как предметы антиквариата, искусства и ювелирные изделия.

Вместе с тем указывается на сомнительность подхода, ограничивающего объект налогообложения исключительно недвижимым имуществом. С учётом зарубежного опыта и современных экономических реалий предлагается включить в состав облагаемого имущества, помимо недвижимости, земельных

участков и транспортных средств, также ценные бумаги, паенакопления, денежные средства во вкладах, а также цифровые валюты и иные цифровые активы. Отмечается, что включение указанных объектов не должно вызывать существенных затруднений с точки зрения налогового контроля, поскольку сделки по наследованию и дарению оформляются через нотариуса, а возникающие сложности оценки могут быть преодолены посредством уточнения соответствующих методик [12].

С институциональной точки зрения подчёркивается необходимость **федерального статуса налога**, что позволяет обеспечить единообразие налоговых ставок и условий налогообложения на всей территории Российской Федерации, соблюдение принципа равенства налогоплательщиков и предотвращение территориальной налоговой оптимизации. Одновременно предлагается закрепить зачисление поступлений от налога в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации с возможным перераспределением на местный уровень пропорционально стоимости имущества, находящегося на соответствующей территории. Обоснованием такого подхода служит то обстоятельство, что именно региональные и местные органы власти несут основные расходы по учёту, регистрации и оценке объектов имущества и объективно заинтересованы в расширении налоговой базы и эффективном контроле [12].

4.2. Дополнительные предложения

В перспективе изменения бюджетной и социальной политики представляется целесообразным формирование социально ориентированной модели налога на наследство, адресованной исключительно сверхкрупным наследственным массам. Ключевым элементом такой модели должен выступать высокий необлагаемый минимум, ориентированный на защиту семейного жилья и исключение из сферы налогообложения массовых наследств. Это позволяет с самого начала задать адресный характер налога и исключить его применение к большинству населения.

Налоговая ставка в предлагаемой модели должна носить прогрессивный характер и применяться исключительно к части наследуемого имущества, превышающей установленный порог. Прогрессия в данном случае выполняет не фискальную, а институциональную функцию, позволяя сконцентрировать

налоговое бремя на сверхкапитале и предотвратить чрезмерную концентрацию богатства при межпоколенческой передаче.

Фокус налогообложения должен быть смещён с формальных критериев родства на экономическую величину наследуемых активов, что соответствует принципу платёжеспособности и логике перераспределения.

Принципиальное значение имеет минимизация административной сложности налога. **Администрирование** должно осуществляться преимущественно через нотариуса и государственные реестры имущества, что позволяет интегрировать налог в уже существующие процедуры оформления наследства без создания дополнительных бюрократических барьеров.

Налоговое обязательство должно возникать только в случае превышения необлагаемого минимума, что существенно сокращает число налогоплательщиков и снижает нагрузку на налоговые органы. В условиях развитых систем учёта, регистрации и автоматизации налогового администрирования Федеральной налоговой службы представляется, что большая работа над созданием инфраструктуры для реализации налога не требуется.

В предлагаемой модели целесообразно отказаться от системы специальных льгот для отдельных категорий родственников. Практика льготирования по формальным основаниям усложняет конструкцию налога, снижает его прозрачность и подрывает перераспределительный эффект. Основной и фактически единственной льготой должен выступать высокий необлагаемый минимум, недостижимый для обычных наследств и обеспечивающий защиту семейного имущества без введения дополнительных исключений. Такой подход позволяет сохранить простоту, управляемость и адресность налога, избегая как административной перегрузки, так и избыточной «льготной» фрагментации регулирования.

Вместе с тем, цели перераспределения не должны реализовываться механически: в частности, передача значительной части имущества в благотворительные и общественно полезные фонды может рассматриваться как обстоятельство, смягчающее или исключающее необходимость налогового вмешательства.

Выводы

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что налог на наследство, ориентированный на смягчение имущественного неравенства, не может рассматриваться как универсальный фискальный инструмент и не должен быть адресован широким слоям населения. Его рациональная модель предполагает социальную направленность и применение исключительно к сверхкрупным наследственным массам. В этом качестве налог на наследство выступает не как источник значительных бюджетных доходов, а как элемент институциональной политики, направленной на ограничение межпоколенческой концентрации капитала и формирование более равных стартовых возможностей. Проблемы уклонения от уплаты налога и налогового планирования не являются аргументом против существования данного института как такового и должны решаться посредством развития механизмов администрирования с опорой на передовой опыт развитых государств и рекомендации ОЭСР [1].

Вместе с тем применение налога на наследство не может быть абстрагировано от текущего бюджетного и политико-экономического контекста. В условиях значительных военных расходов и перераспределения публичных финансов в пользу непроизводительных и социально непрозрачных направлений введение или восстановление налога на наследство утрачивает значительную часть своего социального смысла, поскольку перераспределительный эффект налога фактически нивелируется направлением полученных средств. Однако в перспективе изменения бюджетной и социальной политики налог на наследство может рассматриваться как важный элемент формирования справедливой налоговой системы и восстановления баланса между частным накоплением капитала и общественными интересами.

Таким образом, налог на наследство не является ни панацеей от социального неравенства, ни избыточным пережитком фискальной политики.

Его значение заключается в институциональной функции — ограничении воспроизводства сверхкапитала и возвращении обществу части ресурсов, использованных при его создании и сохранении. В этом смысле введение социально ориентированного налога на наследство в Российской Федерации возможно и оправдано лишь как часть более широкой трансформации налоговой и социальной политики, направленной на снижение неравенства и обеспечение реального равенства возможностей.

Источники

1. Ryabova Elena, Ivanushchenko Evgeniya RETHINKING OF INHERITANCE TAXATION IN RUSSIA // Russian Law Journal. - Moscow: 2021
2. Налог на наследство в Европе: как различаются правила? // euronews URL: <https://ru.euronews.com/business/2024/04/16/inheritance-tax-in-europe> (дата обращения: 09.01.2025).
3. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Официальные сетевые ресурсы Президента России URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931> (дата обращения: 09.01.2026).
4. Законопроект № 323851-3 // СОЗД ГАС «Законотворчество» URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/323851-3> (дата обращения: 09.01.2026).
5. Текст проекта федерального закона в первом чтении от 02.06.2003 № 323851-3// САДД ГД. - 2003
6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ к проекту федерального закона в первом чтении № 323851-3 от 25.04.2003 // САДД ГД. - 2003
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ "Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам по законопроекту № 323851-3 " от 02.06.2003 // САДД ГД. - 2003
8. Приложение 2 к проекту федерального закона № 323851-3 "ТАБЛИЦА ПОПРАВOK рекомендованных Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам к отклонению Государственной Думой" от 07.06.2005 № 323851-3 // САДД ГД. - 2005
9. Приложение 1 к проекту федерального закона № 323851-3 "ТАБЛИЦА ПОПРАВOK рекомендованных Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам к принятию Государственной Думой" от 07.06.2005 № 323851-3 // САДД ГД. - 2005
10. Текст проекта федерального закона в первом чтении от 07.06.2005 № 323851-3// САДД ГД. - 2005
11. Смирнов Д.А, Мельникова Н.П. Налог на наследство и дарение: есть ли будущее в России? // Российский экономический интернет-журнал. - 2022. - № 4
12. Смирнов Д.А, Мельникова Н.П. Налог на наследство и дарение: каким ему быть в России // ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ. - 2023
13. International Labour Organization The state of social justice A work in progress // ILO Flagship Report. - 2025

14. Неравенство в России вернулось к уровню трехлетней давности.
Инфографика // РБК URL:
https://www.rbc.ru/economics/06/04/2025/67eff4509a7947be759b3242?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F796a0244-5bc4-5f10-b6f7-74a951b39d5b (дата обращения: 09.01.2026).

15. World Inequality Report 2026 // World Inequality Lab. - 2026. - С. 187.

16 Which Countries Have No Inheritance Tax? // mpestateplanning URL:
<https://mpestateplanning.uk/which-countries-have-no-inheritance-tax> (дата обращения: 09.01.2025).

17. Уроки шведского налога на наследство // sns URL:
<https://www.sns.se/en/articles/lessons-from-the-swedish-inheritance-tax> (дата обращения: 09.01.2026).

18. Well-designed inheritance and gift taxations and equality considerations // pwc URL: <https://www.pwc.nl/en/topics/blogs/equality-considerations-on-inheritance-and-gift-taxations.html> (дата обращения: 09.01.2026).